

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2457/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย สม ศักดิ์ ศักดินา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 84, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

จำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาจะใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายผู้ใดมาก่อนเมื่อชาวบ้านวิ่งไล่ตามจับ จำเลยที่ 2 ตะโกนว่า "ยิงเลย" เพื่อหลบหนีเอาตัวรอด จำเลยที่ 1 จึงใช้ปืนยิงผู้เสียหายในระยะห่าง 2 วา ดังนี้ ถือว่าจำเลยที่ 2 ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด จะถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ไม่ได้ จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 2 ตามที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 แต่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะตัวการ จึงเป็นการแตกต่างในสาระสำคัญอย่างมากย่อมลงโทษไม่ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง แต่การที่จำเลยที่ 2 ร้องบอกดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 หลบหนี จึงพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ จำเลยที่ 1 ไปก่อนจนคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามศาล ชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 81 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 จำเลยที่ 2 เข้ามอบตัวต่อผู้คดีจึงได้ ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 81 วรรคแรกให้ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาหรือไม่ ปรากฏจากคำเบิกความของผู้เสียหายนายสุรียนต์ ทุนรองช้างและนายดวงแก้ว นาคิน ประจักษ์พยานโจทก์ว่า ในวันเกิดเหตุนายสุรียนต์ทราบข่าวว่านักศึกษาจะเผา วัดม่วงคำจึงเรียกประชุมสมาชิกนพพลในหมู่บ้าน และให้ผู้เสียหายไปหาข่าว ระหว่าง นายสุรียนต์รอฟังข่าวอยู่ นายดวงแก้วมาบอกนายสุรียนต์ว่ามีนักศึกษา 2 คน มาที่บ้านนายทา ไชยวรรณนายสุรียนต์และนายดวงแก้วกับพวกจึงไปที่โรงเรียนบ้านม่วง คำพบจำเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนต์มานายสุรียนต์เรียกให้หยุดและถามว่าไปไหน มา จำเลยทั้งสองทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งไปที่บ้านนายทา ขณะนั้นผู้เสียหายและ

นายมงคล กันหาฬิกา วิ่งไปดูเมื่อถึงบ้านนายทาพบจำเลยทั้งสองวิ่งสวนทางมา โดยจำเลยที่ 1 วิ่งนำหน้าถืออาวุธปืนจำเลยที่ 2 วิ่งตามหลัง จำเลยที่ 2 ได้ร้องตะโกนว่ายิงเลย จำเลยที่ 1 จึงใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัดกระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่หน้าท้อง ผู้เสียหายหงายหลังล้มลงไปแล้วจำเลยที่ 1 วิ่งเข้าบ้านนายทา จำเลยที่ 2 วิ่งเข้าบ้านนายชันศาลฎีกาเห็นว่า เหตุเกิดเวลากลางวัน ผู้เสียหาย นายสุรียนต์และนายดวงแก้วเห็นเหตุการณ์ในระยะใกล้ชัด ทั้งได้เบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะเบิกความปรัปรำจำเลยที่ 2 ประกอบกับจำสืบตำรวจจราจรศักดิ์ ถิ่นทิพย์ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความว่า ในวันเกิดเหตุพยานได้รับคำสั่งให้มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอำเภอแม่แตง เมื่อตรวจมาถึงบริเวณวัดม่วงคำ พบชาวบ้านชุมนุมกัน สอบถามได้ความว่ามีนักศึกษาขู่จะเผาวัด ต่อมาผู้ชายแปลกหน้า 2 คน ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้าน เห็นนายสุรียนต์เข้าไปสอบถามชาย 2 คนนั้นทั้งรถจักรยานยนต์วิ่งหนีไปโดยชายคนที่นั่งซ้อนท้ายถือกล้องกระดาดาววิ่งนำหน้า ส่วนชายคนที่ขับรถจักรยานยนต์วิ่งตามหลัง ชาวบ้านและพยานจึงวิ่งไล่ตามชายคนที่วิ่งตามหลังร้องตะโกนว่ายิงเลย แล้วมีเสียงปืนดัง 1 นัด พยานวิ่งไปดักรับหน้าทำการจับกุมชายทั้งสองคนได้คำเบิกความของจำสืบตำรวจจราจรศักดิ์จึงสนับสนุนคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสามให้มีน้ำหนักในการรับฟังโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร้องตะโกนว่ายิงเลยจำเลยที่ 1 จึงใช้อาวุธปืนที่ถือมายิงผู้เสียหาย ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าชาวบ้านที่ไล่จะทำร้ายจำเลยทั้งสองเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงจำเลยทั้งสอง แต่กระสุนปืนพลาดไปถูกผู้เสียหาย ไม่มีเหตุผลให้เชื่อถือได้ จึงไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ อย่างไรก็ตาม พฤติการณ์แห่งคดีจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 2 นำสืบมาเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยทั้งสองเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านม่วงคำครั้งแรกไม่ได้มีเจตนาจะใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายผู้ใด จนเมื่อชาวบ้านวิ่งไล่ตามจับจำเลยที่ 2 จึงตะโกนว่ายิงเลย เพื่อหลบหนีเอาตัวรอด แม้จำเลยที่ 1 จะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายในระยะกระชั้นชิดห่างเพียง 2 วา โดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

ก็ตามก็จะถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 หาได้ไม่ การที่จำเลยที่ 2 ร้องตะโกนว่า ยิงเลยแล้วจำเลยที่ 1 จึงใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายนั้น แสดงว่าจำเลยที่ 1 มิได้คิดจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายมาก่อน แต่กระทำความผิดไปเพราะจำเลยที่ 2 บอกให้ทำ การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดด้วยการยุยงส่งเสริม จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ก่อให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิด แต่โจทก์กล่าวในฟ้องยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน จึงเป็นการแตกต่างในสาระสำคัญอย่างมากย่อมลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสอง แต่การที่จำเลยที่ 2 ร้องบอกดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 81 ประกอบด้วยมาตรา 86 จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปีไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกมาก่อน ขณะกระทำความผิดเป็นนักศึกษา แม้จำเลยที่ 2 จะหลบหนีไประหว่างพิจารณาคดีของศาล แต่ก็ไปอุปสมบทเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมมาตลอดจนบัดนี้ ทั้งระหว่างอุปสมบทก็ได้กระทำความดีเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนโดยบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนหลายครั้งจนได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต กับได้อุทิศศพเพื่อการศึกษาแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายฎีกาโดยโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน ถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรปรานียังไม่สมควรที่จะให้จำเลยที่ 2 ได้รับโทษถึงจำคุกเพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติธรรมเป็นภิกษุเผยแผ่ศาสนาพุทธในร่มกาสาวพัสตร์ต่อไป จึงให้รอลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 2 ปี

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปผู้เกี่ยวข้องมีความผิดเล็กน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกรกระทำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นอาจจะถือว่าเป็นตัวการได้ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างน้อยดังนี้ 1. การกระทำนั้นเป็นความผิด 2. ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะเป็นนิติบุคคลร่วมกับบุคคลธรรมดาก็ได้ 3. มีการกระทำร่วมกัน อาจเป็นการกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดของการกระทำความผิดทั้งหมด หรือด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำ หรืออยู่ใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งอาจช่วยเหลือกันได้ทันที กรณีนี้หลักอาจจะเห็นว่า การอยู่ร่วมกันในที่เกิดเหตุและก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดอาจเป็นตัวการหรือผู้ชี้ก็ได้ การที่จะเป็นตัวการจะต้องได้ความว่าการอยู่ในที่เกิดเหตุดังกล่าวจะต้องอยู่ในลักษณะที่จะช่วยตนเองให้การกระทำความผิดสำเร็จถ้าหากจำเป็นจะต้องช่วย มิฉะนั้นก็จะเป็นผู้ใช้ ตามคำพิพากษาฎีกามีความว่า"จำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาจะทำร้ายผู้ใดมาก่อน เมื่อเห็นจวนตัวจำเลยที่ 2 จึงตะโกนว่า ยิงเลยจำเลยที่ 1 จึงใช้ปืนยิงผู้เสียหายคงเป็นจุดนี้ที่ทำให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ใช้ มิใช่ตัวการและมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4947/2531 จำเลยด่าผู้เสียหายแล้วร้องว่า"เอามันให้ตาย" แล้วพวกของจำเลยเข้าไปทำร้ายผู้ตาย โดยที่จำเลยมิได้เข้าร่วมในการทำร้ายด้วย ถือว่าจำเลยก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดการกระทำของจำเลยตามที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 แต่โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะตัวการจึงเป็นการ
แตกต่างกันในสาระสำคัญย่อมลงโทษจำเลยไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง แต่การร้องบอกของจำเลยดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็น
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่ง
ศาลมีอำนาจลงโทษได้ โปรดสังเกตคำพิพากษาใช้คำว่า "โดยที่จำเลยมิได้เข้าร่วมใน
การกระทำด้วย" จึงเห็นเป็นข้อแตกต่างอันมีผลถึงการวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำ
ความผิดฐานเป็นตัวการหรือผู้ชี้ หากผู้อยู่ในที่เกิดเหตุและพุดยุงให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิดซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ถือว่าเป็นการร่วมกัน
กระทำความผิดอันจะเป็นตัวการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เช่น คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 382/2512 จำเลยที่ 1 ทะเลาะกับผู้ตายอยู่ริมรั้ว จำเลยที่ 2 ถือ
มีดพร้าวิ่งมาจากบ้านพร้อมกับบอกว่า พันให้ตาย ๆ การแสดงออกด้วยกิริยาและคำ
พูดของจำเลยที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาจะฆ่าผู้ตาย ฉะนั้นเมื่อจำเลยที่
1 คว้ามิดจากมือจำเลยที่ 2 แหวกรั้วเข้าไปพันผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นการ
กระทำสมเจตนาของจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 พันผู้ตายแล้วได้โยนมีดข้ามรั้วมาให้
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ก็รับมีดวิ่งหนีไปการกระทำของจำเลยที่ 2 ถือว่าเป็นการร่วม
มือกับจำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตาย จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่
1 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 3 ได้วิ่งมาพุดยุงให้ จำเลยที่ 1
พันผู้ตายให้ตายหลังจากจำเลยที่ 1 ลงมือทำร้ายผู้ตายได้ 1 แผล จึงเห็นว่าจำเลยที่
3 มิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดจำเลยที่ 1 กระทำผิด เพราะจำเลยที่ 1 ได้เริ่มลงมือกระทำผิดไป
แล้ว คำยุงของจำเลยที่ 3 จึงเป็นเพียงสนับสนุนเร้าใจให้จำเลยที่ 1 มุ่งกระทำร้าย
ต่อผู้ตายให้ถึงตายหนักแน่นยิ่งขึ้นเท่านั้นการกระทำของจำเลยที่ 3 จึงฟังได้เพียงว่า
เป็นการสนับสนุนให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
86 วชิระเศษแสงศรี